BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO A GRUPOS VULNERÁVEIS

ESTATUTO DA PESSOA IDOSA (LEI Nº 10.741/2003)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação de Proteção a Grupos Vulneráveis

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

16	5	14	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE LEGAL ... 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 6
5 LEI SECA COMENTADA ... 12
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 14
7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 16
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 17
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 17
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 18
11 RESUMO DA VÉSPERA ... 22
Estudo completo do assunto — material integrado ... 23
Mapa mental do assunto ... 24
Lei seca do assunto — texto oficial ... 24
Bateria de questões resolvidas ... 29
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 33
Vídeos complementares ... 34

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **Estatuto da Pessoa Idosa** (Lei nº 10.741/2003) reúne, em uma só lei, os direitos das pessoas com **60 anos ou mais** e as regras que punem quem os viola. A lei nasceu com o nome de "Estatuto do Idoso". Em 2022, a **Lei nº 14.423/2022** trocou a nomenclatura em todo o texto: onde se lia "idoso", passou-se a ler **"pessoa idosa"**. Por isso, o nome correto hoje é Estatuto da Pessoa Idosa.

Para quem vai trabalhar na Guarda Municipal, o assunto é muito prático. Ocorrências de **abandono**, **maus-tratos**, **apropriação de aposentadoria**, **retenção de cartão de benefício** e **discriminação** contra pessoas idosas aparecem com frequência no patrulhamento comunitário, em praças, terminais de ônibus, agências bancárias, unidades de saúde e na porta de casas de repouso. Além disso, a própria lei impõe a **todo cidadão** o dever de comunicar violações.

O edital costuma recortar o tema em dois blocos:

- **Disposições preliminares (arts. 1º a 7º):** quem é protegido, absoluta prioridade, prioridade especial dos maiores de 80 anos, deveres de prevenção e de comunicação e Conselhos da Pessoa Idosa;
- **Crimes em espécie (arts. 95 a 108):** regras gerais (ação penal, imunidades, Lei 9.099/1995) e cada tipo penal com sua pena.

As bancas de nível médio cobram principalmente a **literalidade**: a idade mínima, o rol do art. 3º, quem tem o dever de garantir a prioridade, a natureza da ação penal e as penas de alguns crimes. Há ainda um ponto de atualização muito importante: a **Lei nº 15.163/2025** reescreveu o **art. 94** e alterou as penas do **art. 99**. Materiais antigos estão desatualizados nesses dois pontos.

> **BIZU**
>
> Três números resolvem metade das questões: **60** (idade para ser pessoa idosa), **65** (gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano) e **80** (prioridade especial entre as próprias pessoas idosas). Escreva os três lado a lado na véspera.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- identificar quem é protegido pelo Estatuto e o que significa **absoluta prioridade**;
- listar os desdobramentos da garantia de prioridade do art. 3º, § 1º, inclusive a **prioridade especial** dos maiores de 80 anos;
- explicar os deveres de **prevenção** e de **comunicação** de violações impostos a todos;
- reconhecer as regras gerais dos crimes, com a redação do **art. 94** dada pela Lei 15.163/2025;
- distinguir os crimes dos arts. 96 a 108, suas condutas e penas, inclusive os menos lembrados (arts. 100, 101 e 103);
- diferenciar a idade de 60 anos do Estatuto da idade de 65 anos da gratuidade no transporte coletivo.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

A base do assunto é a própria **Lei nº 10.741/2003**, com as alterações mais relevantes para a prova:

- **Lei nº 14.423/2022:** substituiu "idoso" por "pessoa idosa" e deu nova redação a vários artigos (arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 10 e diversos crimes, como os arts. 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105 e 107);
- **Lei nº 15.163/2025:** reescreveu o **art. 94** (afastou totalmente a Lei 9.099/1995) e aumentou as penas do **art. 99** (exposição a perigo);
- **Lei nº 11.765/2008:** incluiu no art. 3º a **prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda**.

Na Constituição Federal, o fundamento é o **art. 230**: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. O **§ 2º do art. 230** garante aos **maiores de 65 anos** a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

O Estatuto conversa com outras leis:

- **Lei nº 8.842/1994** (Política Nacional da Pessoa Idosa), que prevê os **Conselhos da Pessoa Idosa** mencionados no art. 7º;
- **Lei nº 7.347/1985** (Lei da Ação Civil Pública), aplicada **subsidiariamente** às ações de proteção do Estatuto (art. 93);
- **Código Penal** e **Código de Processo Penal**, aplicados aos crimes do Estatuto "no que couber" (art. 94, caput).

> **LEI SECA**
>
> Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

> **ATENÇÃO**
>
> "Igual ou superior a 60 anos" significa que a pessoa passa a ser protegida **no dia em que completa 60 anos**. Alternativa que diga "maior de 60 anos" ou "a partir de 65 anos" para definir pessoa idosa está errada.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Pessoa idosa

O critério do Estatuto é **objetivo e etário**: pessoa idosa é quem tem **60 anos ou mais**. Não importa a condição de saúde, a renda, a aposentadoria ou a capacidade de trabalho. Uma pessoa de 61 anos, ativa e empregada, é pessoa idosa para o Estatuto.

3.2. Proteção integral e direitos fundamentais

O art. 2º afirma que a pessoa idosa **goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana**, **sem prejuízo da proteção integral** da lei. Ou seja: ela tem os mesmos direitos de qualquer pessoa e, além deles, uma camada extra de proteção. A lei assegura, por lei ou por outros meios, oportunidades e facilidades para a **preservação da saúde física e mental** e para o **aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social**, em condições de **liberdade e dignidade**.

3.3. Absoluta prioridade

Absoluta prioridade quer dizer que os direitos da pessoa idosa vêm na frente na hora de atender, de planejar políticas públicas e de gastar recursos. O art. 3º diz que é obrigação de **quatro sujeitos** assegurar essa prioridade:

- a **família**;
- a **comunidade**;
- a **sociedade**;
- o **Poder Público**.

E diz quais direitos devem ser efetivados com absoluta prioridade: **vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária**.

> **COMPARAÇÃO**
>
> O art. 3º do Estatuto fala em **família, comunidade, sociedade e Poder Público** (quatro sujeitos). O art. 230 da Constituição fala em **família, sociedade e Estado** (três sujeitos). A banca pode usar um texto para "corrigir" o outro. Se a questão pedir "segundo o Estatuto", inclua a comunidade.

3.4. Prioridade especial (maiores de 80 anos)

Entre as próprias pessoas idosas existe uma "prioridade dentro da prioridade". O art. 3º, § 2º, assegura **prioridade especial aos maiores de 80 anos**, atendendo-se suas necessidades **sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas**. Na fila preferencial, uma senhora de 85 anos deve ser atendida antes de um senhor de 65 anos.

3.5. Deveres de prevenção e de comunicação

- **Dever de prevenir:** é dever de **todos** prevenir a ameaça ou a violação aos direitos da pessoa idosa (art. 4º, § 1º);
- **Dever de comunicar: todo cidadão** tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação ao Estatuto que tenha **testemunhado** ou de que tenha **conhecimento** (art. 6º);
- **Responsabilidade:** a inobservância das normas de prevenção gera responsabilidade da **pessoa física ou jurídica**, nos termos da lei (art. 5º).

3.6. Envelhecimento como direito

O art. 8º afirma que **o envelhecimento é um direito personalíssimo** e a **sua proteção, um direito social**. O art. 9º acrescenta que é obrigação do **Estado** garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, por meio de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e digno.

REVISÃO

Envelhecimento: direito **personalíssimo**. Proteção do envelhecimento: direito **social**. A troca dos dois adjetivos é uma pegadinha comum.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. O rol da garantia de prioridade (art. 3º, § 1º)

O § 1º do art. 3º detalha o que a garantia de prioridade compreende. São **nove incisos**, e todos podem ser cobrados:

- **I** – atendimento **preferencial, imediato e individualizado** junto aos órgãos **públicos e privados** prestadores de serviços à população;
- **II** – preferência na **formulação e na execução** de políticas sociais públicas específicas;
- **III** – **destinação privilegiada de recursos públicos** nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa;
- **IV** – viabilização de formas alternativas de **participação, ocupação e convívio** da pessoa idosa com as demais gerações;
- **V** – **priorização do atendimento pela própria família**, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência;
- **VI** – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de **geriatria e gerontologia** e na prestação de serviços às pessoas idosas;
- **VII** – mecanismos que favoreçam a **divulgação de informações educativas** sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;
- **VIII** – garantia de acesso à **rede de serviços de saúde e de assistência social locais**;
- **IX** – **prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda** (incluído em 2008).

Três observações de prova:

1. O atendimento preferencial vale para órgãos **públicos e privados** que prestam serviços à população. Alternativa que restrinja a órgãos públicos está errada.
2. O inciso V mostra que a lei **prefere a família ao asilo**. A institucionalização é a exceção, reservada a quem não tem família ou cuja família não tem condições de manter a própria sobrevivência.
3. A lei fala em **prioridade**, não em **exclusividade**, e não prevê isenção geral de tributos. O inciso IX trata apenas da **ordem** de recebimento da restituição do Imposto de Renda.

PEGADINHA

"A garantia de prioridade assegura à pessoa idosa isenção do Imposto de Renda." Errado. O que o inciso IX garante é **prioridade no recebimento da restituição**, e não isenção do imposto.

4.2. Deveres de todos e os Conselhos (arts. 4º a 7º)

O art. 4º é a regra de proteção mais ampla: **nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão**, e todo atentado aos seus direitos, **por ação ou omissão**, será punido na forma da lei. O § 2º acrescenta que as obrigações previstas na lei **não excluem** outras decorrentes dos princípios por ela adotados, ou seja, o rol de deveres não é fechado.

O art. 6º merece destaque para o agente da Guarda: o dever de comunicar é de **todo cidadão**, e não só de servidores, policiais ou médicos. Testemunhar a violação ou apenas ter conhecimento dela já basta para surgir o dever.

O art. 7º atribui aos **Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais da Pessoa Idosa**, previstos na Lei 8.842/1994, a tarefa de **zelar pelo cumprimento dos direitos** da pessoa idosa definidos no Estatuto.

Os serviços de saúde têm um dever reforçado: os casos de **suspeita ou confirmação de violência** contra pessoas idosas são objeto de **notificação compulsória** pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, e devem ser comunicados à **autoridade policial**, ao **Ministério Público** ou aos **Conselhos da Pessoa Idosa** (art. 19).

ATENÇÃO

O dever de comunicar do art. 6º é **geral** (todo cidadão). A notificação compulsória do art. 19 é **específica** dos serviços de saúde. Não confunda: a questão que diga que só profissionais de saúde devem comunicar violações está errada.

4.3. Direitos fundamentais em destaque (arts. 8º a 42)

O edital do GCM costuma focar nos arts. 1º a 7º e nos crimes, mas alguns direitos do Título II aparecem como contexto em questões e na rotina de serviço.

Liberdade (art. 10, § 1º). Compreende, entre outros aspectos:

- faculdade de **ir, vir e estar** nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
- **opinião e expressão**;
- **crença e culto religioso**;
- prática de **esportes e diversões**;
- participação na **vida familiar e comunitária**;
- participação na **vida política**, na forma da lei;
- faculdade de **buscar refúgio, auxílio e orientação**.

Respeito (art. 10, § 2º). Consiste na **inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral**, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos

pessoais.

Dignidade (art. 10, § 3º). É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento **desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor**.

Alimentos (art. 12). A obrigação alimentar é **solidária**, e a pessoa idosa pode **escolher entre os prestadores**. Na prática, ela pode cobrar os alimentos de qualquer dos filhos, por exemplo.

Saúde (art. 15). É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por meio do **SUS**, com acesso universal e igualitário.

Transporte (arts. 39 a 42). É o direito mais cobrado fora dos arts. 1º a 7º:

- gratuidade nos transportes coletivos públicos **urbanos e semiurbanos** aos **maiores de 65 anos**, exceto nos serviços seletivos e especiais prestados paralelamente aos regulares (art. 39);
- basta apresentar **qualquer documento pessoal** que faça prova da idade (art. 39, § 1º);
- **10% dos assentos** devem ser reservados e identificados como preferenciais (art. 39, § 2º);
- para as pessoas entre **60 e 65 anos**, a **legislação local** dispõe sobre as condições da gratuidade (art. 39, § 3º);
- no transporte **interestadual**: reserva de **2 vagas gratuitas por veículo** para pessoas idosas com renda igual ou inferior a **2 salários mínimos** e **desconto mínimo de 50%** para quem exceder essas vagas, com o mesmo limite de renda (art. 40);
- prioridade e segurança no **embarque e desembarque** (art. 42).

Prioridade processual (art. 71). É assegurada prioridade na tramitação dos processos e na execução de atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com **60 anos ou mais**, em qualquer instância. A prioridade se estende ao **cônjuge ou companheiro sobrevivente** com mais de 60 anos.

> **EXEMPLO**
>
> Joana tem 63 anos e quer usar de graça o ônibus urbano da sua cidade. O Estatuto não garante a gratuidade a ela automaticamente: a garantia do art. 39 é para **maiores de 65 anos**. Entre 60 e 65 anos, a gratuidade depende da **legislação local**. Já quanto ao **assento preferencial**, Joana pode usá-lo, porque é pessoa idosa.

4.4. Medidas de proteção (arts. 43 a 45)

As medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem **ameaçados ou violados**:

- por **ação ou omissão da sociedade ou do Estado**;
- por **falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento**;
- em razão da **condição pessoal** da pessoa idosa.

Verificada qualquer dessas hipóteses, o **Ministério Público** ou o **Poder Judiciário**, a requerimento daquele, pode determinar, entre outras, medidas como: encaminhamento à família ou curador mediante **termo de responsabilidade**; orientação, apoio e acompanhamento temporários; requisição para **tratamento de saúde**; inclusão em programa de auxílio a dependentes de drogas; e **abrigo em entidade** ou **abrigo temporário** (art. 45).

4.5. Regras gerais dos crimes (arts. 93 a 95)

O Título VI cuida do acesso à justiça e dos crimes. Três regras gerais precisam estar na ponta da língua.

1) Aplicação do CP e do CPP (art. 94, caput). Aos crimes do Estatuto aplicam-se, **no que couber**, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

2) Lei 9.099/1995 afastada (art. 94, parágrafo único). Desde a Lei 15.163/2025, **aos crimes previstos no Estatuto e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099/1995** (Lei dos Juizados Especiais Criminais). Isso significa que não há os benefícios típicos dos Juizados para esses crimes, mesmo quando a pena é pequena.

3) Ação penal pública incondicionada e sem imunidades (art. 95). Os crimes do Estatuto são de **ação penal pública incondicionada**: o Ministério Público age sem depender de representação da vítima. Além disso, **não se aplicam os arts. 181 e 182 do Código Penal**, que, nos crimes patrimoniais entre parentes, isentam de pena ou condicionam a ação à representação.

ATENÇÃO

Redação antiga do art. 94 (não use mais): mandava aplicar o procedimento da Lei 9.099/1995 aos crimes do Estatuto com pena máxima de até 4 anos. **Redação atual (Lei 15.163/2025):** a Lei 9.099/1995 **não se aplica**, qualquer que seja a pena, aos crimes do Estatuto e aos crimes com violência contra a pessoa idosa. Questão baseada em material antigo pode trazer gabarito desatualizado.

EXEMPLO

Carlos, 40 anos, usa a conta bancária da mãe, de 84 anos, para pagar dívidas próprias, gastando a pensão dela. Ele alega que, sendo filho, não pode ser punido. Está errado: o art. 102 pune a apropriação ou o desvio de pensão da pessoa idosa, e o art. 95 afasta os arts. 181 e 182 do CP. A ação penal é pública incondicionada, e a vítima, maior de 80 anos, ainda tem prioridade especial.

4.6. Crimes contra a pessoa idosa: discriminação, omissão, abandono e maus-tratos (arts. 96 a 99)

Art. 96 – Discriminação. Pune quem **discrimina pessoa idosa**, impedindo ou dificultando seu acesso a **operações bancárias**, aos **meios de transporte**, ao **direito de contratar** ou a qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, **por motivo de idade**. Pena: **reclusão de 6 meses a 1 ano e multa**.

- **§ 1º:** na mesma pena incorre quem **desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar** pessoa idosa, **por qualquer motivo** (aqui não precisa ser por causa da idade);
- **§ 2º:** a pena é **aumentada de 1/3** se a vítima estiver **sob os cuidados ou responsabilidade do agente**;
- **§ 3º: não constitui crime** a negativa de crédito motivada por **superendividamento** da pessoa idosa.

Art. 97 – Omissão de socorro. Pune quem deixa de prestar assistência à pessoa idosa, **quando possível fazê-lo sem risco pessoal**, em situação de **iminente perigo**, ou recusa, retarda ou dificulta sua assistência à saúde, sem justa causa, ou **não pede, nesses casos, o socorro de autoridade pública**. Pena: **detenção de 6 meses a 1 ano e multa**. A pena é **aumentada de metade** se da omissão resulta **lesão corporal grave** e **triplicada** se resulta **morte**. É crime comum: qualquer pessoa pode praticá-lo.

Art. 98 – Abandono. Pune quem **abandona** a pessoa idosa em **hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres**, ou **não provê suas necessidades básicas**, quando obrigado por lei ou mandado. Pena: **detenção de 6 meses a 3 anos e multa**.

Art. 99 – Exposição a perigo (maus-tratos). Pune quem **expõe a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica**, da pessoa idosa, submetendo-a a **condições desumanas ou degradantes**, **privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis**, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a **trabalho excessivo ou inadequado**. Com a Lei 15.163/2025, as penas ficaram:

- caput: **reclusão de 2 a 5 anos**;
- § 1º (resulta **lesão corporal grave**): **reclusão de 3 a 7 anos**;
- § 2º (resulta **morte**): **reclusão de 8 a 14 anos**.

PEGADINHA

Material antigo traz, para o caput do art. 99, **detenção de 2 meses a 1 ano e multa**. Essa pena foi substituída. Hoje é **reclusão de 2 a 5 anos**. Repare também que o caput atual não fala em multa.

4.7. Crimes de acesso ao trabalho, ao serviço público e à Justiça (arts. 100, 101 e 103)

Esses crimes caem menos, mas por isso mesmo são usados para derrubar o candidato que pulou os artigos do meio.

Art. 100 – um artigo, cinco condutas, uma pena só. Constitui crime punível com **reclusão de 6 meses a 1 ano e multa**:

- **I** – **obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público** por motivo de idade;
- **II** – **negar a alguém**, por motivo de idade, **emprego ou trabalho**;
- **III** – **recusar, retardar ou dificultar atendimento** ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa;
- **IV** – **deixar de cumprir, retardar ou frustrar**, sem justo motivo, a execução de **ordem judicial expedida na ação civil** a que alude o Estatuto;
- **V** – **recusar, retardar ou omitir dados técnicos** indispensáveis à propositura da ação civil objeto do Estatuto, **quando requisitados pelo Ministério Público**.

Dois detalhes. Primeiro, nos incisos **I e II** a vítima é **"alguém"**, e não necessariamente pessoa idosa: o que a lei pune é a **discriminação por motivo de idade**. Segundo, os incisos **IV e V** protegem a **ação civil** prevista no próprio Estatuto (defesa de direitos coletivos e difusos das pessoas idosas), normalmente proposta pelo Ministério Público.

EXEMPLO

O responsável por um processo seletivo municipal impede a inscrição de um candidato de 58 anos apenas por causa da idade, sem nenhuma justificativa ligada à natureza do cargo. A conduta pode se enquadrar no **art. 100, I**, ainda que o candidato **não seja pessoa idosa**.

Art. 101 – descumprir ordem judicial em ação da pessoa idosa. Pune quem **deixa de cumprir, retarda ou frustra**, sem justo motivo, a execução de **ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa**. Pena: **detenção de 6 meses a 1 ano e multa**.

Compare com o art. 100, IV:

- no **art. 100, IV**, a ordem judicial foi expedida na **ação civil do Estatuto** (ação coletiva) – pena de **reclusão**;
- no **art. 101**, a ordem foi expedida em **qualquer ação** em que a pessoa idosa seja parte ou interveniente (alimentos, cobrança, previdenciária, contra plano de saúde) – pena de **detenção**.

> **EXEMPLO**
>
> Um juiz determina que um plano de saúde autorize, em 48 horas, a internação de um senhor de 75 anos que é autor da ação. O responsável, sem justo motivo, deixa o prazo passar e frustra o cumprimento. A conduta se encaixa no **art. 101**.

Art. 103 – condicionar o abrigo à procuração. Pune quem **nega o acolhimento ou a permanência** da pessoa idosa, como abrigada, **por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento**. Pena: **detenção de 6 meses a 1 ano e multa**.

A ideia é proteger a **liberdade** e o **patrimônio** de quem vive ou quer viver em uma instituição de longa permanência. A entidade não pode exigir, como condição para receber ou manter a pessoa, que ela passe procuração para a própria entidade administrar seus bens ou seu benefício.

> **EXEMPLO**
>
> Uma casa de repouso informa à filha de uma senhora de 82 anos que a mãe só continuará abrigada se assinar procuração para a instituição sacar o benefício dela. A senhora se recusa e é desligada por isso. Há o crime do **art. 103**.

4.8. Crimes patrimoniais e de imagem (arts. 102, 104 e 105)

Art. 102 – Apropriação ou desvio. Pune quem **se apropria de ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento** da pessoa idosa, dando-lhes **aplicação diversa da de sua finalidade**. Pena: **reclusão de 1 a 4 anos e multa**. É o crime típico do parente que "administra" a aposentadoria e a gasta em proveito próprio.

Art. 104 – Retenção de cartão ou documento. Pune quem **retém o cartão magnético** de conta bancária relativa a **benefícios, proventos ou pensão** da pessoa idosa, bem como **qualquer outro documento**, com o objetivo de **assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida**. Pena: **detenção de 6 meses a 2 anos e multa**. A existência real da dívida **não autoriza** a retenção.

Art. 105 – Exibição de imagens depreciativas. Pune quem **exibe ou veicula, por qualquer meio de comunicação**, informações ou imagens **depreciativas ou injuriosas** à pessoa idosa. Pena: **detenção de 1 a 3 anos e multa**. Vídeos humilhantes postados em redes sociais podem se enquadrar aqui.

> **EXEMPLO**
>
> Um comerciante fica com o cartão do benefício de um aposentado de 72 anos "até ele pagar a conta do mercado". A conduta se encaixa no **art. 104**. Se, além de reter, ele **sacar o benefício** e usá-lo em proveito próprio, a conduta se aproxima do **art. 102**.

4.9. Crimes ligados a procuração e atos notariais (arts. 106, 107 e 108)

Art. 106 – Induzir a outorgar procuração. Pune quem **induz pessoa idosa sem discernimento de seus atos** a outorgar procuração para fins de **administração de bens ou deles dispor livremente**. Pena: **reclusão de 2 a 4 anos**. A vítima, aqui, é pessoa **sem discernimento**, e o meio é o **induzimento** (convencimento), sem necessidade de violência.

Art. 107 – Coação. Pune quem **coage, de qualquer modo**, a pessoa idosa a **doar, contratar, testar ou outorgar procuração**. Pena: **reclusão de 2 a 5 anos**. Não se exige que a vítima esteja sem discernimento: basta a coação.

Art. 108 – Ato notarial irregular. Pune quem **lavra ato notarial** que envolva pessoa idosa **sem discernimento de seus atos**, **sem a devida representação legal**. Pena: **reclusão de 2 a 4 anos**. O sujeito ativo típico é quem lavra o ato (o responsável no cartório de notas).

COMPARAÇÃO

Três crimes envolvem procuração e não podem ser confundidos:

- **art. 106: induzir** pessoa idosa **sem discernimento** a outorgar procuração (reclusão de 2 a 4 anos);
- **art. 107: coagir**, de qualquer modo, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração (reclusão de 2 a 5 anos);
- **art. 103: negar acolhimento ou permanência** porque ela **recusou** a procuração à entidade (detenção de 6 meses a 1 ano e multa).

BIZU

Quadro dos crimes com pena de **6 meses a 1 ano e multa**: art. 96 (discriminar) **reclusão**; art. 97 (omissão de socorro) **detenção**; art. 100 (cargo, emprego, saúde, ação civil) **reclusão**; art. 101 (ordem judicial em ação da pessoa idosa) **detenção**; art. 103 (abrigo condicionado à procuração) **detenção**. Memorize: **96 e 100 são reclusão**, os demais são detenção.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 2º Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas.

Comentário: quatro sujeitos obrigados (família, comunidade, sociedade, Poder Público) e uma lista longa de direitos. O § 2º cria a prioridade especial por idade dentro do próprio grupo protegido. A obrigação é de todos

ao mesmo tempo, e não de forma subsidiária.

> **LEI SECA**
>
> Art. 4º Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.
>
> § 1º É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa.

Comentário: o artigo cobre condutas **comissivas e omissivas**. O § 1º cria um dever de **prevenção** que alcança qualquer pessoa.

> **LEI SECA**
>
> Art. 5º A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.

Comentário: empresas também respondem. A responsabilização se dá "nos termos da lei", sem sanção automática.

> **LEI SECA**
>
> Art. 6º Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

Comentário: dever **universal**. Basta testemunhar ou ter conhecimento. Para o agente da Guarda, que é cidadão e servidor, a comunicação é ainda mais esperada.

> **LEI SECA**
>
> Art. 7º Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais da Pessoa Idosa, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa, definidos nesta Lei.

Comentário: existem conselhos nos **quatro níveis**: nacional, estadual, distrital e municipal.

> **LEI SECA**
>
> Art. 94, parágrafo único. Aos crimes previstos nesta Lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 15.163, de 2025)

Comentário: a regra alcança **dois grupos**: os crimes do próprio Estatuto e **qualquer crime praticado com violência contra pessoa idosa** (por exemplo, uma lesão corporal prevista no Código Penal). A expressão "independentemente da pena prevista" fecha a porta para o raciocínio antigo baseado na pena máxima.

> **LEI SECA**
>
> Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.

Comentário: duas consequências: o MP age sem representação, e o parentesco não isenta de pena nem condiciona a ação nos crimes patrimoniais do Estatuto.

> **LEI SECA**
>
> Art. 96, § 3º Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa.

Comentário: o banco pode negar empréstimo a quem já está superendividado. O que a lei pune é negar **por causa da idade**.

> **LEI SECA**
>
> Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

Comentário: o objeto é o **cartão ou qualquer outro documento**; a finalidade é **garantir dívida**. Ficar com o RG do aposentado como "garantia" também se enquadra.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. As idades do Estatuto

Idade	Consequência	Fundamento
60 anos ou mais	Pessoa idosa protegida pelo Estatuto	Art. 1º
60 anos ou mais	Prioridade na tramitação de processos	Art. 71
Entre 60 e 65 anos	Gratuidade no transporte urbano depende da legislação local	Art. 39, § 3º
Maiores de 65 anos	Gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano	Art. 39 e CF, art. 230, § 2º
Maiores de 80 anos	Prioridade especial em relação às demais pessoas idosas	Art. 3º, § 2º

6.2. Crimes e penas

Artigo	Conduta resumida	Pena
96	Discriminar por motivo de idade (bancos, transporte, contratar)	Reclusão, 6 meses a 1 ano, e multa

Artigo	Conduta resumida	Pena
96, § 1º	Desdenhar, humilhar, menosprezar, por qualquer motivo	Mesma do caput
97	Omissão de socorro à pessoa idosa	Detenção, 6 meses a 1 ano, e multa
98	Abandonar em hospital ou instituição; não prover necessidades básicas	Detenção, 6 meses a 3 anos, e multa
99	Expor a perigo a integridade e a saúde	Reclusão, 2 a 5 anos
99, § 1º	Resulta lesão corporal grave	Reclusão, 3 a 7 anos
99, § 2º	Resulta morte	Reclusão, 8 a 14 anos
100	Cargo público, emprego, saúde, ordem na ação civil, dados ao MP	Reclusão, 6 meses a 1 ano, e multa
101	Descumprir ordem judicial em ação da pessoa idosa	Detenção, 6 meses a 1 ano, e multa
102	Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão	Reclusão, 1 a 4 anos, e multa
103	Negar abrigo por recusa em outorgar procuração	Detenção, 6 meses a 1 ano, e multa
104	Reter cartão ou documento para garantir dívida	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa
105	Exibir ou veicular imagens depreciativas	Detenção, 1 a 3 anos, e multa
106	Induzir pessoa sem discernimento a outorgar procuração	Reclusão, 2 a 4 anos
107	Coagir a doar, contratar, testar ou outorgar procuração	Reclusão, 2 a 5 anos
108	Lavrar ato notarial com pessoa sem discernimento, sem representação	Reclusão, 2 a 4 anos

6.3. Antes e depois da Lei 15.163/2025

Ponto	Regra antiga	Regra atual
Art. 94	Procedimento da Lei 9.099 para crimes com pena máxima de até 4 anos	Lei 9.099 não se aplica, qualquer que seja a pena
Alcance	Só crimes do Estatuto	Crimes do Estatuto e crimes com violência contra pessoa idosa
Art. 99, caput	Detenção de 2 meses a 1 ano e multa	Reclusão de 2 a 5 anos
Art. 99, § 1º	Pena menor	Reclusão de 3 a 7 anos
Art. 99, § 2º	Pena menor	Reclusão de 8 a 14 anos

6.4. Art. 100, IV x art. 101

Critério	Art. 100, IV	Art. 101
Ordem judicial expedida em	Ação civil do Estatuto (coletiva)	Qualquer ação em que a pessoa idosa seja parte ou interveniente
Pena	Reclusão, 6 meses a 1 ano, e multa	Detenção, 6 meses a 1 ano, e multa

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

O agente da Guarda Municipal é, muitas vezes, o primeiro servidor público a chegar ao local onde uma pessoa idosa está em risco. Algumas situações típicas e o raciocínio esperado:

- **Pessoa idosa caída na via pública:** prestar ou providenciar socorro imediato, acionar o serviço de saúde e registrar o atendimento. Quem passou e, podendo ajudar sem risco, nada fez nem pediu socorro à autoridade pode ter praticado o crime do art. 97.
- **Chamado de vizinhos sobre pessoa idosa sozinha, sem comida e com sinais de desnutrição:** o agente não precisa esperar prova completa. Deve acionar o socorro, comunicar a autoridade policial e os órgãos de proteção (Ministério Público, Conselho Municipal da Pessoa Idosa) e registrar a ocorrência. Quem tinha o dever de cuidar e não cuidou pode responder pelo art. 98 ou pelo art. 99.
- **Comerciante que retém o cartão do benefício:** conduta do art. 104. A ação penal é pública incondicionada, então não depende de a vítima "querer processar". A ocorrência deve ser encaminhada à autoridade policial.
- **Familiar que gasta a aposentadoria da pessoa idosa:** possível art. 102. O parentesco não afasta a punição (art. 95).
- **Atendimento no balcão da Guarda ou em evento municipal:** atendimento preferencial, imediato e individualizado à pessoa idosa, e prioridade especial aos maiores de 80 anos.
- **Ônibus urbano que recusa embarque gratuito de pessoa com mais de 65 anos que apresenta documento:** violação do art. 39; o documento pessoal com prova da idade basta.
- **Vídeo humilhante de pessoa idosa circulando em grupo de mensagens:** possível art. 105 (veicular imagens depreciativas) e, conforme o caso, art. 96, § 1º.

ATENÇÃO

Como os crimes do Estatuto e os crimes com violência contra pessoa idosa ficam fora da Lei 9.099/1995, a ocorrência **não segue o caminho dos Juizados Especiais Criminais**. O agente deve encaminhar o fato à autoridade policial para as providências do procedimento comum, sem tratar o caso como "de menor potencial ofensivo".

DOUTRINA

Na abordagem, o respeito à pessoa idosa também é dever do agente: o art. 10, § 3º, manda colocá-la a salvo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Linguagem clara, paciência e preservação da imagem fazem parte do atendimento correto.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Idade:** 60 anos ou mais (igual ou superior a 60).
- **Prioridade especial:** maiores de 80 anos, em relação às demais pessoas idosas.
- **Sujeitos obrigados (art. 3º):** família, comunidade, sociedade e Poder Público.
- **Atendimento preferencial:** imediato e individualizado, em órgãos **públicos e privados**.
- **Restituição do Imposto de Renda:** prioridade no recebimento, e não isenção.
- **Família antes do asilo:** o atendimento asilar é exceção.
- **Dever de comunicar:** de todo cidadão (art. 6º).
- **Responsabilidade por descumprir prevenção:** pessoa física ou jurídica (art. 5º).
- **Conselhos:** nacional, estaduais, distrital e municipais (art. 7º).
- **Ação penal:** pública incondicionada (art. 95).
- **Arts. 181 e 182 do CP:** não se aplicam (parentesco não isenta).
- **Lei 9.099/1995:** não se aplica, independentemente da pena (art. 94, parágrafo único, Lei 15.163/2025).
- **Art. 99:** reclusão de 2 a 5 anos; 3 a 7 se lesão grave; 8 a 14 se morte.
- **Art. 97:** pena aumentada de metade (lesão grave) ou triplicada (morte).
- **Art. 96, § 2º:** aumento de 1/3 se a vítima está sob cuidados do agente.
- **Art. 100:** cinco condutas, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa; incisos I e II protegem "alguém".
- **Gratuidade no transporte:** maiores de 65 anos; 10% dos assentos reservados.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

✗ *"O Estatuto da Pessoa Idosa protege as pessoas com 65 anos ou mais."*
Falso. Protege quem tem **60 anos ou mais**. O 65 é a idade da gratuidade no transporte coletivo urbano e semiurbano.

✗ *"Os crimes do Estatuto dependem de representação da vítima."*
Falso. São de **ação penal pública incondicionada** (art. 95).

✗ *"Aos crimes do Estatuto com pena máxima de até 4 anos aplica-se o procedimento da Lei 9.099/1995."*
Falso. Essa era a redação antiga do art. 94. Desde a Lei 15.163/2025, a Lei 9.099 **não se aplica**, qualquer que seja a pena.

✗ *"O filho que se apropria da aposentadoria do pai idoso fica isento de pena por ser descendente."*
Falso. O art. 95 afasta os arts. 181 e 182 do Código Penal.

✗ *"Somente policiais e profissionais de saúde têm o dever de comunicar violações ao Estatuto."*
Falso. O dever do art. 6º é de **todo cidadão**.

✗ *"A prioridade especial do Estatuto é assegurada aos maiores de 70 anos."*
Falso. É dos **maiores de 80 anos**.

✗ *"O crime de expor a perigo a pessoa idosa (art. 99) é punido com detenção de 2 meses a 1 ano."*
Falso. Com a Lei 15.163/2025, o caput prevê **reclusão de 2 a 5 anos**.

✗ *"Negar crédito a pessoa idosa superendividada configura crime de discriminação."*
Falso. O art. 96, § 3º, diz que **não constitui crime** a negativa motivada por superendividamento.

✗ *"O art. 100, I, só se aplica quando a vítima impedida de acessar cargo público é pessoa idosa."*
Falso. O inciso fala em **"alguém"**: pune a discriminação por motivo de idade, mesmo contra quem ainda não tem 60 anos.

✗ *"Os arts. 100 e 101 têm a mesma pena e o mesmo regime."*
Falso. O intervalo é o mesmo (6 meses a 1 ano e multa), mas o art. 100 é de **reclusão** e o art. 101 é de **detenção**.

✗ *"Atendimento preferencial à pessoa idosa só é obrigatório em órgãos públicos."*
Falso. Alcança órgãos **públicos e privados** prestadores de serviços à população.

✗ *"A nomenclatura oficial da Lei 10.741/2003 continua sendo Estatuto do Idoso."*
Falso. Desde a Lei 14.423/2022, o nome é **Estatuto da Pessoa Idosa**.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

De acordo com a Lei nº 10.741/2003, o Estatuto da Pessoa Idosa destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade

A superior a 65 anos.
B igual ou superior a 60 anos.
C igual ou superior a 70 anos.
D superior a 80 anos.

Gabarito: B.

O art. 1º fixa a idade de **60 anos ou mais**. A alternativa A confunde com a idade da gratuidade no

transporte coletivo urbano. A alternativa C não tem previsão no Estatuto. A alternativa D mistura com a prioridade especial dos maiores de 80 anos, que é uma prioridade dentro do grupo, e não o critério de proteção.

QUESTÃO 02

Durante um evento da prefeitura, formam-se filas de atendimento. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, entre as pessoas idosas presentes, deve ser atendida com prioridade especial

A) a de 84 anos, por ser maior de 80 anos.

B) a de 62 anos, por ser a primeira a chegar.

C) a de 68 anos, por ser aposentada.

D) qualquer delas, pois a lei não distingue entre pessoas idosas.

Gabarito: A.

O art. 3º, § 2º, assegura prioridade especial aos **maiores de 80 anos**, atendidos preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. A ordem de chegada (B) e a aposentadoria (C) não são critérios legais. A alternativa D está errada porque a lei distingue, sim, os maiores de 80 anos.

QUESTÃO 03

Conforme o art. 3º do Estatuto da Pessoa Idosa, a obrigação de assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos cabe

A) exclusivamente ao Poder Público, por meio de políticas sociais.

B) à família, de forma principal, e ao Estado, de forma subsidiária.

C) somente aos filhos maiores e capazes.

D) à família, à comunidade, à sociedade e ao Poder Público.

Gabarito: D.

O art. 3º menciona **quatro sujeitos**: família, comunidade, sociedade e Poder Público. A alternativa A exclui a família e a sociedade. A alternativa B cria uma ordem de subsidiariedade que a lei não prevê. A alternativa C restringe indevidamente a obrigação.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta um dos desdobramentos da garantia de prioridade previstos no art. 3º, § 1º, do Estatuto da Pessoa Idosa.

A) Isenção do Imposto de Renda para toda pessoa idosa.

B) Atendimento exclusivo em unidades de saúde, vedado o atendimento simultâneo de outras pessoas.

C) Prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.

D Atendimento preferencial restrito aos órgãos públicos.

Gabarito: C.

O inciso IX garante **prioridade no recebimento da restituição** do Imposto de Renda. Não há isenção geral (A). A lei fala em preferência, não em exclusividade (B). O atendimento preferencial alcança órgãos públicos **e privados** prestadores de serviços (D).

QUESTÃO 05

Um agente da Guarda Municipal atende ocorrência em que um comerciante mantém consigo o cartão do benefício previdenciário de um aposentado de 72 anos, afirmando que só o devolverá quando a dívida do mercado for paga. À luz do Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que

A a conduta configura crime, e a ação penal é pública incondicionada.

B não há crime, porque a dívida existe e o comerciante apenas exerce seu direito de cobrança.

C há crime, mas a ação penal depende de representação do aposentado.

D há apenas infração administrativa, sem repercussão penal.

Gabarito: A.

O art. 104 pune reter o cartão magnético de conta de benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa para assegurar o recebimento de dívida (detenção de 6 meses a 2 anos e multa). A existência da dívida não autoriza a retenção (B). Pelo art. 95, a ação é **pública incondicionada** (C errada). Há crime, e não mera infração administrativa (D).

QUESTÃO 06

Sobre as regras gerais dos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, com a redação dada pela Lei nº 15.163/2025, assinale a alternativa correta.

A Aplica-se o procedimento da Lei nº 9.099/1995 aos crimes com pena máxima de até 4 anos.

B A Lei nº 9.099/1995 não se aplica aos crimes do Estatuto nem aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista.

C A Lei nº 9.099/1995 só deixa de ser aplicada quando o crime resultar em morte da vítima.

D Os crimes do Estatuto são de ação penal privada, salvo quando a vítima for maior de 80 anos.

Gabarito: B.

É a literalidade do art. 94, parágrafo único, incluído pela Lei 15.163/2025. A alternativa A reproduz a redação antiga, já substituída. A alternativa C cria uma restrição inexistente. A alternativa D contraria o art. 95, que prevê ação penal pública incondicionada para todos os crimes do Estatuto.

QUESTÃO 07

Uma casa de repouso comunica à família de uma senhora de 82 anos que ela só poderá continuar abrigada se outorgar procuração à própria entidade para que esta saque e administre seu benefício. Diante da recusa da senhora, a entidade a desliga. A conduta da entidade corresponde ao crime de

A) coagir a pessoa idosa a outorgar procuração (art. 107), punido com reclusão de 2 a 5 anos.
B) induzir pessoa idosa sem discernimento a outorgar procuração (art. 106).
C) negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa, como abrigada, por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento (art. 103).
D) abandono em entidade de longa permanência (art. 98).

Gabarito: C.

O art. 103 descreve exatamente a conduta de negar acolhimento ou permanência por recusa em outorgar procuração à entidade (detenção de 6 meses a 1 ano e multa). Não houve coação para a outorga (A), pois a senhora recusou e foi desligada; nem induzimento de pessoa sem discernimento (B). O art. 98 trata de abandonar a pessoa idosa na instituição ou não prover suas necessidades (D).

QUESTÃO 08

Um juiz determina que um plano de saúde autorize, em 48 horas, a internação de um senhor de 75 anos, autor de uma ação individual contra a operadora. O responsável, sem justo motivo, deixa de cumprir a ordem. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, a conduta

A) configura o crime do art. 101, punido com detenção de 6 meses a 1 ano e multa.
B) configura o crime do art. 100, IV, punido com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa, pois toda ordem judicial em favor de pessoa idosa se enquadra nesse inciso.
C) não configura crime, pois o descumprimento de ordem judicial só é punido no Código Penal.
D) configura o crime de discriminação do art. 96.

Gabarito: A.

O art. 101 pune deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, ordem judicial expedida **nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa**. O art. 100, IV (B), refere-se à ordem expedida na **ação civil do Estatuto** (ação coletiva), e não a qualquer ação. O Estatuto tem tipo próprio (C errada). Não se trata de discriminação (D).

QUESTÃO 09

Considere as afirmações sobre o Estatuto da Pessoa Idosa.

I. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação ao Estatuto que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

II. A inobservância das normas de prevenção importa responsabilidade apenas da pessoa física.

III. É dever de todos prevenir a ameaça ou a violação aos direitos da pessoa idosa.

Está correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II e III, apenas.

C I, II e III.

D I e III, apenas.

Gabarito: D.

A afirmação I reproduz o art. 6º. A afirmação III reproduz o art. 4º, § 1º. A afirmação II está errada porque o art. 5º prevê responsabilidade da **pessoa física ou jurídica**. Por isso, as alternativas A (incompleta), B e C (incluem a II) estão erradas.

QUESTÃO 10

Um neto, mediante ameaça, obriga o avô de 77 anos a assinar a doação de um imóvel em seu favor. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que

A não há crime, em razão da imunidade penal entre ascendentes e descendentes nos crimes patrimoniais.

B há o crime de coagir a pessoa idosa a doar (art. 107), e o parentesco não afasta a punição.

C há apenas ilícito civil, resolvido com a anulação da doação.

D há o crime do art. 106, que exige que a vítima esteja sem discernimento.

Gabarito: B.

O art. 107 pune coagir, **de qualquer modo**, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração (reclusão de 2 a 5 anos). O art. 95 afasta as imunidades dos arts. 181 e 182 do Código Penal (A errada). A anulação civil pode ocorrer, mas não exclui o crime (C). O art. 106 trata de **induzir** pessoa **sem discernimento**, situação diferente da coação descrita (D).

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

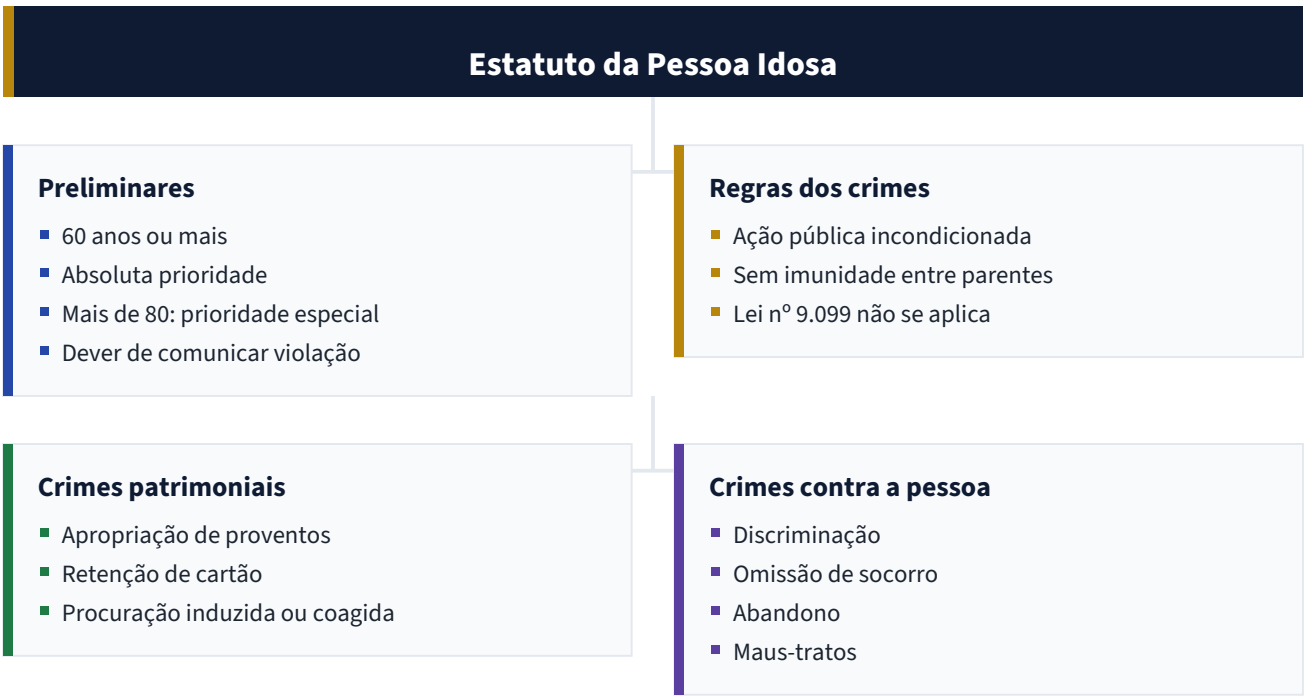
- Nome atual: **Estatuto da Pessoa Idosa** (Lei 14.423/2022 trocou "idoso" por "pessoa idosa").
- Pessoa idosa: **60 anos ou mais** (art. 1º).
- Maiores de **80 anos**: prioridade especial sobre as demais pessoas idosas (art. 3º, § 2º).
- Absoluta prioridade: dever da **família, comunidade, sociedade e Poder Público** (art. 3º).
- Atendimento **preferencial, imediato e individualizado**, em órgãos públicos e privados.
- Prioridade na **restituição** do Imposto de Renda (não é isenção).
- Família antes do asilo; asilo só para quem não tem família ou cuja família não tem condições.

- Dever de **prevenir**: de todos (art. 4º, § 1º). Dever de **comunicar**: de todo cidadão (art. 6º).
- Responsabilidade: pessoa **física ou jurídica** (art. 5º).
- Conselhos da Pessoa Idosa: nacional, estaduais, distrital e municipais (art. 7º).
- Envelhecimento: direito **personalíssimo**; sua proteção: direito **social** (art. 8º).
- Transporte urbano gratuito: **maiores de 65 anos**; **10%** dos assentos reservados; 60 a 65 anos, lei local.
- Interestadual: **2 vagas gratuitas** por veículo (renda até 2 salários mínimos) e **50%** de desconto no excedente.
- Crimes: ação **pública incondicionada**; sem arts. **181 e 182** do CP (art. 95).
- **Lei 9.099/1995 não se aplica**, qualquer que seja a pena, aos crimes do Estatuto e aos crimes com violência contra pessoa idosa (art. 94, parágrafo único, Lei 15.163/2025).
- Art. 96 discriminar: reclusão 6 meses a 1 ano e multa; +1/3 se sob cuidados do agente; superendividamento não é crime.
- Art. 97 omissão de socorro: detenção 6 meses a 1 ano e multa; metade se lesão grave; triplica se morte.
- Art. 98 abandono: detenção 6 meses a 3 anos e multa.
- Art. 99 expor a perigo: reclusão **2 a 5**; lesão grave **3 a 7**; morte **8 a 14**.
- Art. 100: cargo, emprego, saúde, ordem na ação civil, dados ao MP: **reclusão** 6 meses a 1 ano e multa.
- Art. 101: ordem judicial em ação da pessoa idosa: **detenção** 6 meses a 1 ano e multa.
- Art. 102 apropriação de pensão: reclusão 1 a 4 anos e multa.
- Art. 103 abrigo condicionado à procuração: detenção 6 meses a 1 ano e multa.
- Art. 104 reter cartão para garantir dívida: detenção 6 meses a 2 anos e multa.
- Art. 105 imagens depreciativas: detenção 1 a 3 anos e multa.
- Arts. 106 (induzir, sem discernimento) e 108 (ato notarial): reclusão 2 a 4 anos. Art. 107 (coagir): reclusão 2 a 5 anos.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 6 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 1 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 1o É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 2 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 2o A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 3 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
>
> § 1º A garantia de prioridade compreende:
>
> **I –** atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;
>
> **II –** preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;
>
> **III –** destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa; (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
>
> **IV –** viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações; (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
>
> **V –** priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
>
> **VI –** capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas; (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
>
> **VII –** estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;
>
> **VIII –** garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
>
> **IX –** prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008)
>
> § 2º Entre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a

dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 4 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 4o Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
>
> § 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
>
> § 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 5 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 5o A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 7 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 7o Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais da Pessoa Idosa, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa, definidos nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 8 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 9 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 10 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)
>
> § 1o O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:
>
> **I –** faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
>
> **II –** opinião e expressão;
>
> **III –** crença e culto religioso;
>
> **IV –** prática de esportes e de diversões;
>
> **V –** participação na vida familiar e comunitária;
>
> **VI –** participação na vida política, na forma da lei;
>
> **VII –** faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
>
> § 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.
>
> § 3o É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 93 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 94 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). (Redação dada pela Lei nº 15.163, de 2025)
>
> Parágrafo único. Aos crimes previstos nesta Lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 15.163, de 2025)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 95 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 96 — Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) TEXTO LEGAL

> Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:
>
> Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
>
> § 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.
>
> § 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente.
>
> § 3º Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. (Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um grupo de moradores passa a hostilizar e a tratar com crueldade um vizinho idoso. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão,

A) será punido na forma da lei.
B) será resolvido exclusivamente por conciliação no âmbito familiar.
C) ficará sujeito apenas a sanções de natureza civil.
D) dependerá de autorização judicial prévia para ser apurado.
E) será tratado como questão privada entre os envolvidos.

Gabarito: A

O art. 4º determina que todo atentado aos direitos da pessoa idosa, por ação ou omissão, seja punido na forma da lei. Não se trata de assunto privado, nem de sanção apenas civil, nem de apuração dependente de autorização judicial.

QUESTÃO 2

Uma entidade de longa permanência nega a continuidade da permanência de uma pessoa idosa abrigada porque ela se recusou a outorgar procuração à entidade. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, a conduta

A) é lícita, pois a procuração é condição legítima para qualquer abrigamento em entidade.
B) configura apenas infração administrativa da entidade, sem qualquer repercussão penal.
C) configura crime somente se a pessoa idosa tiver mais de oitenta anos de idade.
D) configura crime apenas se houver lesão corporal à pessoa idosa abrigada na entidade.
E) configura crime de negar a permanência da pessoa idosa por recusa em outorgar procuração.

Gabarito: E

O art. 103 tipifica a conduta de negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa, como abrigada, por recusa dela em outorgar procuração à entidade de atendimento (detenção de seis meses a um ano e multa). O crime não depende da idade da vítima nem de lesão corporal.

QUESTÃO 3

Um cuidador, responsável pelos cuidados diários de uma pessoa idosa, passa a humilhá-la e a menosprezá-la. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, além de o fato configurar crime, a pena será

A aumentada de um terço, por estar a vítima sob os cuidados do agente.
B aumentada pela metade, por ser o agente remunerado pelos cuidados prestados.
C reduzida de um terço, em razão da relação de confiança entre as partes.
D mantida sem alteração, pois a relação de cuidado é irrelevante para a pena.
E dobrada, sempre que a pessoa idosa tiver mais de oitenta anos.

Gabarito: A

O art. 96, § 1º, pune quem desdenha, humilha, menospreza ou discrimina pessoa idosa, e o § 2º aumenta a pena de um terço se a vítima está sob os cuidados ou responsabilidade do agente. A relação de cuidado, portanto, agrava a pena, e não a reduz ou a mantém.

QUESTÃO 4

Entre as pessoas idosas, o Estatuto assegura prioridade especial às

A que recebem até um salário mínimo.
B que residem sozinhas.
C com mais de 70 anos.
D maiores de 80 anos.
E que não possuem filhos.

Gabarito: D

O Estatuto assegura prioridade especial aos maiores de 80 anos, que devem ser atendidos preferencialmente em relação às demais pessoas idosas.

QUESTÃO 5

De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, a garantia de prioridade assegurada à pessoa idosa compreende

A o atendimento exclusivo em unidades de saúde, vedado o acesso a qualquer outra pessoa que não seja idosa.
B a isenção do pagamento de todos os tributos municipais, estaduais e federais.
C o atendimento preferencial restrito aos órgãos públicos, excluídos os serviços privados.
D a dispensa de responsabilidade civil por danos causados a terceiros em qualquer situação, por ser pessoa idosa.
E o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços.

Gabarito: E

O art. 3º, § 1º, I, prevê que a garantia de prioridade compreende o atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Também inclui preferência na formulação e execução de políticas sociais e destinação privilegiada de recursos públicos. O Estatuto não prevê isenção geral de tributos nem exclusividade de atendimento.

QUESTÃO 6

Um conhecido convence uma pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a outorgar-lhe procuração para que ele administre seus bens. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa,

A) o fato é regular, pois a procuração foi assinada pela própria pessoa idosa, de livre vontade.
B) o fato só é crime se a procuração for lavrada em cartório de notas e registrada.
C) o fato só é crime se houver coação com emprego de violência ou grave ameaça.
D) o fato configura o crime de induzir a pessoa idosa sem discernimento a outorgar procuração.
E) o fato configura apenas causa de anulação do negócio, sem repercussão na esfera penal.

Gabarito: D

O art. 106 pune quem induz pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente (reclusão de dois a quatro anos). A coação é elemento de outro crime (art. 107), e a assinatura da própria pessoa idosa não afasta o delito.

QUESTÃO 7

Um filho passa a usar, para despesas próprias, a aposentadoria de sua mãe idosa, dando-lhe destinação diversa. Considerando o Estatuto da Pessoa Idosa, é correto afirmar que

A) não há crime, pois o parentesco garante imunidade.
B) o crime depende de queixa da mãe.
C) a conduta pode configurar crime de ação penal pública incondicionada, não se aplicando as imunidades patrimoniais entre parentes.
D) só há crime se o valor superar dez salários mínimos.
E) a conduta é apenas ilícito civil.

Gabarito: C

Apropriar-se de ou desviar proventos da pessoa idosa é crime do Estatuto. Os crimes são de ação pública incondicionada e o Estatuto afasta as imunidades patrimoniais do Código Penal entre parentes.

QUESTÃO 8

Um filho leva o pai idoso a um hospital e o deixa lá, sem nunca mais voltar nem prover suas necessidades básicas, embora seja obrigado por lei a fazê-lo. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, a conduta

A) é fato atípico, pois se trata apenas de questão civil de alimentos, a ser resolvida no juízo de família.
B) configura crime, mas é afastada a punição por imunidade em razão do parentesco.
C) pode configurar o crime de abandonar a pessoa idosa em hospital, casa de saúde ou entidade de longa permanência.
D) configura somente infração administrativa do hospital que acolheu a pessoa idosa.
E) configura crime somente se o hospital registrar formalmente o abandono em documento escrito e assinado.

Gabarito: C

O art. 98 pune abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado (detenção de 6 meses a 3 anos e multa). O art. 95 afasta, nos crimes do Estatuto, as imunidades do Código Penal entre parentes (arts. 181 e 182).

QUESTÃO 9

Um banco nega pedido de novo empréstimo a um cliente de 72 anos, fundamentando a recusa no superendividamento do cliente, e não em sua idade. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, a conduta do banco

A) constitui o crime de discriminar pessoa idosa no acesso a operações bancárias, pela recusa do crédito.
B) constitui crime, pois toda negativa de crédito a pessoa idosa é considerada discriminatória pela lei.
C) constitui crime de exposição a perigo, por privar a pessoa idosa de recursos indispensáveis.
D) não constitui crime, pois a negativa de crédito motivada por superendividamento não é discriminação.
E) só deixa de ser crime se houver autorização escrita do Ministério Público para a recusa.

Gabarito: D

O art. 96, § 3º, afasta o crime de discriminação quando a negativa de crédito é motivada por superendividamento da pessoa idosa. O crime do caput exige discriminação por motivo de idade, que não ocorre no caso, e a lei não exige autorização do Ministério Público.

QUESTÃO 10

Um usuário publica em rede social imagens depreciativas e injuriosas de uma vizinha idosa, com o objetivo de ridicularizá-la. Segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa

A) é conduta lícita quando realizada em perfil pessoal, sem fins comerciais.
B) constitui crime, punido com detenção de um a três anos e multa.
C) constitui apenas ilícito civil, sujeito a indenização por danos morais.
D) constitui crime, mas apenas se o meio de comunicação for jornal ou televisão.
E) constitui contravenção penal, punida com prisão simples.

Gabarito: B

O art. 105 pune quem exibe ou veicula, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa, com detenção de um a três anos e multa. A expressão "qualquer meio" alcança a internet, e a conduta tem natureza de crime, não só de ilícito civil.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
A partir de que idade incide o Estatuto da Pessoa Idosa?	60 anos.
Quem tem prioridade especial entre as pessoas idosas?	As maiores de 80 anos.
Qual a ação penal nos crimes do Estatuto?	Pública incondicionada.
Filho que se apropria da aposentadoria do pai idoso fica isento de pena por ser parente?	Não. No Estatuto, o parentesco não isenta de pena nos crimes contra o patrimônio da pessoa idosa.
Reter cartão de benefício da pessoa idosa para garantir dívida é crime?	Sim.
A Lei nº 9.099/1995 se aplica aos crimes do Estatuto da Pessoa Idosa?	Não. Desde a Lei nº 15.163/2025 (art. 94), ela não se aplica aos crimes do Estatuto nem aos cometidos com violência contra a pessoa idosa, qualquer que seja a pena.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Concurso SEAP - RJ - Estatuto da Pessoa Idosa - Lei nº 10.741 de 2003: Crimes ASSISTIR

Qconcursos

https://youtu.be/ksU32Iltmzc